

Nr. 105 Vorlage des Staatssekretärs Pfundtner an Reichsminister Frick. 25. Juni 1936

R 1501/5628b, S. 683–695¹

Beginn:

Beginn:

[Endredaktion des Ausführungserlasses zum Führererlaß über die Einsetzung eines Chefs der deutschen Polizei]

Sofort!

Der anliegende neue Erlaßentwurf zur Ausführung des Führererlasses, betreffend die Einsetzung eines Chefs der Deutschen Polizei im Reichsministerium des Innern² stellt das Ergebnis eingehender Verhandlungen dar, die gestern unter meinem Vorsitz und unter Beteiligung der Herren Stuckart, Daluge, Heydrich, Schütze und Bracht stattfanden³. Alle Genannten stimmen dem Erlaß in der jetzigen Form zu und bitten Sie mit mir, den Erlaß möglichst noch heute durch Erteilung Ihrer Unterschrift in Kraft zu setzen. Die geschäftsmäßige Bekanntgabe des Erlasses an das Gesamtministerium würde ich alsdann veranlassen.

Im einzelnen darf ich zu den vorgeschlagenen Änderungen folgendes bemerken:

I.

Der in II vorgesehene Übergang einiger Rechtsgebiete, die für das Gebiet der Polizei von besonderer Bedeutung sind (Presserecht, Waffenrecht, Paß- und Fremdenwesen), erscheint Herrn Stuckart und mir ohne weiteres tragbar, da es sich um Spezialgebiete handelt und die korreferierende Mitarbeit der Abteilung I⁴ durch Ziffer V sichergestellt ist. Für das Schußwaffen-Gesetz bleibt sogar die Abteilung I bis zum Schluß federführend.

Die Forderungen der Polizei gingen viel weiter. Insbesondere wollte sie aus dem Gebiet der Abteilung I vor allem das gesamte Vereins- und Versammlungsrecht. Diese Forderung habe ich zurückgewiesen.

Die übrigen Zusätze gegenüber dem ersten Entwurf betreffen Einzelangelegenheiten, die mit dem Paß- und Fremdenwesen zusammenhängen und die die Abteilung I nur wenig interessieren.

II.

Die vorgesehene Abgabe von Personalien aus der Abteilung II⁵ entspricht nach unserer Auffassung der Neuregelung. Die Abteilung II behält die Personalien aller höheren Beamten der Polizeipräsidien und -Direktionen *außer* den Chefs. Die Personalien der Politischen Polizei und Kriminalpolizei in Preußen waren schon bisher bei der Polizei-Abteilung bzw. bei Gestapa. Das wird jetzt auch auf die übrigen Länder ausgedehnt.

¹ Durchschlag in: R 1501/5535, S. 341–345. Von Pfundtner redig. Endfassung des Ausführungserlasses: R 1501/5628b, S. 711–717. Gang der Verhandlungen und Ergebnis s. NEUFELDTs. 17f.

² Vom 17. 6. 1936 (RGBl. I S. 487); zur Vorbereitung s. Dok. Nrr. 98 und 101.

³ Einschlägige Entwürfe und Vermerke s. R 1501/5628b, S. 735ff.

⁴ Abt. I: Verfassung und Gesetzgebung; Leiter war StS Stuckart.

⁵ Abt. II: Personalabt. mit Untergruppe Beamtentum; Leiter war MD Schütze.

Durch die korreferierende Beteiligung der Abteilung II (s. Ziffer V) sind die nötigen Garantien gegeben. Selbstverständlich ist, daß sich alle Personalien nach dem Etat zu richten haben.

III.

Die unter III vorgesehene Regelung für Reichsverteidigungs- und Wehrmachtfragen trägt den beiderseitigen Belangen Rechnung und gewährleistet eine *vernünftige Zusammenarbeit*⁶.

An Personal wird aus der Abteilung I voraussichtlich nur Ministerialrat Krause (Paßwesen) mit seinem Büro auf die Polizei-Abteilung überzugehen haben. Dagegen werde ich möglichst Herrn Ermert⁷ für Abteilung I zurückzuerhalten suchen; doch wird das noch Gegenstand von Verhandlungen sein.

Ich bitte nochmals, den anliegenden Entwurf möglichst heute noch zu vollziehen, damit eine klare Abgrenzung der Zuständigkeiten erzielt und ich in der Lage bin, Ihnen alsbald einen endgültigen Geschäftsverteilungsplan zur Genehmigung vorzulegen. Herrn Heydrich läge daran, wenn irgend möglich, dem Reichsführer Himmler, zu dem er morgen fliegt, schon morgen von der Vollziehung des Erlasses durch Sie Kenntnis geben zu können.

Pfundtner 25/6.

[Anlage]

Erlaß zur Ausführung des Führererlasses, betreffend die Einsetzung eines Chefs der Deutschen Polizei im Reichsministerium des Innern vom 17. Juni 1936.

Die Einsetzung eines Chefs der Deutschen Polizei im Reichsministerium des Innern und seine Betrauung mit der Leitung der Polizei-Abteilung macht im Geschäftsbereich des Reichs- und Preussischen Ministerium des Innern folgende Zuständigkeitsänderungen erforderlich:

I.

Der Chef der Deutschen Polizei regelt vorbehaltlich meiner Entscheidung in grundsätzlichen Fragen die Organisation der Deutschen Polizei und die Geschäftsverteilung in seinem Geschäftsbereich.

II.

Auf die Polizei-Abteilung gehen über folgende Sachgebiete:

a. *aus der Abteilung I:*

Presserecht,

Waffenrecht und Verkehr mit Waffen,

Paßwesen:

– 1.

Allgemeines,

⁶ Hierzu vgl. die Notiz über das Ergebnis einer Besprechung zwischen Daluge, Heydrich und Pfundtner vom 23. 6. 1936: „Es soll ein besonderes Wehrmachts-Referat bei der Polizei, und zwar bei der Ordnungspolizei, eingerichtet werden. Diesem obliegt die Federführung in Reichsverteidigungs- und Wehrmachts-Angelegenheiten in allen Erfassungs- und Personal-Verteilungsfragen sowie in allen Angelegenheiten des Volksabwehrkampfes (Ortsschutz, Luftschutz, Feuerwehr, Technische Nothilfe, Rotes Kreuz). An allen Sitzungen und Besprechungen, zu denen von der Wehrmacht das Reichsministerium des Innern eingeladen wird, haben sich die beiden Wehrmachts-Referenten des Reichsministeriums des Innern gegenseitig zu beteiligen. Ebenso sind alle bei einem der beiden Wehrmachts-Referenten eingehenden Schreiben und Zusendungen der Wehrmacht dem anderen Referenten zur Kenntnis so rechtzeitig zuzuleiten, daß seine Stellungnahme bei der Bearbeitung berücksichtigt werden kann. Vor jeder Sitzung, insbesondere vor jeder Sitzung des Reichsverteidigungs-Ausschusses, ist je nach dem Verhandlungsgegenstand zu vereinbaren oder notfalls zu bestimmen, welchem der beiden Wehrmachts-Referenten die Vertretung des Reichsministers des Innern in der Sitzung obliegt. – In allen Abwehr-Angelegenheiten tritt neben oder an die Stelle des Wehrmachts-Referenten der Polizei (Ordnungspolizei) der zuständige Referent der Sicherheitspolizei.“ R 1501/5628b, S. 741.

⁷ MR Ermert leitete das Ref. I 2c: NSDAP, Presse-, Vereins- und Versammlungsrecht.

- 2.
Sondersachen,
- 3.
Vereinbarungen mit fremden Staaten über den kleinen Grenzverkehr,
- 4.
Fremdenlegionäre (Paßsachen),
- 5.
Einreise von Ostjuden,
Fremdenwesen, und zwar:
 - 1.
Allgemeines,
 - 2.
Ausländer-Polizeigesetz,
 - 3.
Sondersachen,
 - 4.
Refraktäre, Deserteure,
 - 5.
Reichsverweisungen,
 - 6.
Kostenerstattung,
 - 7.
Ausländische Arbeiter,
 - 8.
Grenzzwischenfälle,
 - 9.
Auslieferung von Ausländern,
 - 10.
Ausländer-Statistik,
 - 11.
Ausländermeldewesen;
- b. *aus der Abteilung II:*
 - a)
die Personalien aller Beamten der Polizei-Abteilung,
 - b)
die Personalien der Polizeipräsidenten und Polizeidirektoren,
 - c)
die Personalien aller Beamten der Politischen Polizei und der Kriminalpolizei;
- c. *aus der Abteilung VI*⁸
Grenzzwischenfälle,
Fremdenlegion.

III.

Für die Bearbeitung der Reichsverteidigungs- und Wehrmacht-Angelegenheiten wird folgende Regelung getroffen:

Alle gesetzgeberischen Angelegenheiten (Gesetze und Verordnungen) auf dem Gebiet der Reichsverteidigung und der Wehrmacht mit Ausnahme der Abwehrfragen und des Polizeischutzes (insbe-

⁸ Abt. VI: Deutschtum, Leibesübungen und Vermessungswesen; Leiter war MD Vollert.

sondere Ortsschutz, Luftschutz, Feuerwehr, Technische Nothilfe) werden federführend bei der Abteilung I bearbeitet. Die Abwehrfragen⁹, der Polizeischutz und die praktischen Durchführungsmaßnahmen polizeilicher Natur werden federführend von der Polizei-Abteilung bearbeitet. Beide Abteilungen beteiligen sich wechselseitig bei allen wichtigen Wehrmachts- und Reichsverteidigungsangelegenheiten.

Neben dem bisherigen Reichsverteidigungsreferenten des Reichsministeriums des Innern¹⁰ erhält der Chef der Deutschen Polizei mit Zustimmung des Reichskriegsministers für seine besonderen Belange einen eigenen Reichsverteidigungsreferenten, der ihn im Reichsverteidigungsausschuß vertritt¹¹. Die beiden Reichsverteidigungsreferenten vertreten sich gegenseitig und beteiligen sich in allen grundsätzlichen Fragen. Der Chef der Deutschen Polizei erhält über die Sitzungen im Reichsverteidigungsausschuß eine besondere Niederschrift.

IV.

Die Bestimmungen über die fortlaufende Unterrichtung des Staatssekretärs sowie des Leiters der Abteilung I über die Lageberichte und polizeilichen Ereignismeldungen und über die gegenseitige Beteiligung der Abteilungen des Ministeriums bleibt unberührt. Dies gilt insbesondere für alle Fragen, die den Aufbau des Reichs und der deutschen Verwaltung, namentlich die gebietliche Gliederung zum Gegenstände haben.

V.

Auf den Sachgebieten, die aus dem Geschäftsbereich der Abteilungen I und II auf den Chef der Deutschen Polizei übergehen, bleiben die Abteilungen I und II korreferierend beteiligt, soweit es sich um gesetzgeberische und grundsätzliche Fragen, sowie – bei der Personalabteilung – um Personalfragen handelt.

Das Schußwaffen-Gesetz wird bis zu seinem Abschluß federführend von der Abteilung I bearbeitet¹².

Berlin, den ... 1936¹³.

⁹ Hier in der Reinfassung ergänzt: „(einschließlich Verschlussvorschrift)“.

¹⁰ MR Wagner.

¹¹ Vgl. auch Dok. Nr. 184, zu Anm. 11. Ernannt wurde Polizeimajor Abraham.

¹² Das neue *Waffengesetz* wurde erst am 18. 3. 1938 verkündet (RGBl. I S. 265); s. PFUNDTNER/NEUBERT I b, Nr. 42.

¹³ Frick fertigte den Erlaß noch am 25. 6. 1936 aus. Er wurde nicht veröffentlicht, sondern nur intern in allen Abteilungen des RIM bekanntgemacht; s. R 1501/5628b, S. 665–670. Abdruck auch in: R 1501/52. Zur Aufteilung des Geschäftsbereichs des RFSSChDP s. NEUFELDT S. 20–24.

Zitierhinweis

Nr. 105 Vorlage des Staatssekretärs Pfundtner an Reichsminister Frick. 25. Juni 1936 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d105>